



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/722/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת

נציגות הבית המשותף ברח' תל חי 40 כפר סבא

התובעת:

באמצעות ב"כ: עו"ד יוני שמיל

נגד

חב' כהן יצחק בית מסחר לכלי בית בע"מ

הנתבעת:

באמצעות ב"כ: עו"ד גיא קונפורטי

פסק דין

לפניי תביעה למתן סעד כספי לחיוב הנתבעת בגין חלקה בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף לשנת 2020.

העובדות וההליכים

1. עניינה של התביעה בבית המשותף ברחוב תל חי 40 כפר סבא, הרשום בפנקס הבתים המשותפים מתאריך 14.10.1988, והידוע כחלקה 119 בגוש 6436 (להלן - "הבית המשותף").

2. הבית המשותף מורכב ממבנה אחד ובו חמש קומות ו-38 יחידות, הבית המשותף משמש למסחר, משרדים, חנויות ואולם. לבית תקנון מוסכם (להלן - "התקנון המוסכם").

3. התובעת היא נציגות הבית המשותף ברחוב תל חי 40 כפר סבא (להלן - "התובעת" או "הנציגות").



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/722/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

4. הנתבעת, חב' כהן יצחק בית מסחר לכלי בית בע"מ (להלן - "הנתבעת") היא הבעלים של תת חלקה מספר 1 בבית המשותף, שטחה הרשום של תת חלקה 1 הוא 302.64 מ"ר, והיא ממוקמת בקומת המרתף והקרקע בבית המשותף (להלן - "דירת הנתבעת" או "נכס הנתבעת").

המחלוקת בקצרה

5. **לטענת התובעת**, בתאריך 29.12.2019 נערכה אסיפת דיירים ובה התקבלה החלטה להעמיד את דמי הוועד על סך של 8 ₪ למ"ר למשרדים שבתוך הבניין, ו-4 ₪ למ"ר לחנויות שמחוץ או מסביב לבניין. אף על פי שהחלטה נקבעה ברוב הדרוש ובהתאם לחוק, סירבה הנתבעת לשלם את חלקה בתשלומי הוועד החדשים שנקבעו. לפיכך יש לחייב את הנתבעת בסך של 24,820.32 ₪ (לפי חישוב של 8 ₪ למ"ר לשטח של 302.64 מ"ר) לתקופה שבין החודשים ינואר-נובמבר לשנת 2020 (בקיצור סכום ששולם על ידה בסך של 1,812 ₪).

6. **לטענת הנתבעת**, בשל פגמים בכינוס האסיפה, בניהולה ובאופן קבלת ההחלטות, ההחלטה התקבלה בניגוד לדין, והנתבעת אינה מחויבת לה. כמו כן, צינור שבאחריות התובעת, גורם לכך שהיא אינה יכולה להשתמש במלוא הנכס שברשותה. אף עיריית כפר סבא מכירה בכך שאי אפשר להשתמש במלוא הנכס ולכן מחייבת את הנתבעת על שטח של 170 מ"ר בלבד, כך גם צריך לחול במקרה של תשלום דמי הוועד.

מהלך הדיון

7. בתאריך 26.5.2021 התקיים דיון מקדמי במעמד הצדדים שבו נשמעו טענות הצדדים. במהלך הדיון הוצע על ידי מתווה לסיום המחלוקת שבין הצדדים, אולם הצדדים לא הצליחו להגיע להבנות.

8. בתאריך 16.6.2021 הגישה התובעת תצהיר עדות ראשית (להלן - "תצהיר עדות ראשית התובעת") החתום על ידי עופר הרכבי, יו"ר הוועד (להלן - "מר הרכבי").



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/722/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

9. בתאריך 5.9.2021 הגישה הנתבעת תצהיר עדות ראשית (להלן - "תצהיר עדות ראשית הנתבעת") החתום על ידי מנהל הנתבעת, מר ערן כהן (להלן - "מר כהן").

10. בתאריך 30.12.2021 התקיים דיון הוכחות שבו נחקרו מר הרכבי מטעם התובעת, ומר כהן מטעם הנתבעת. בתום הדיון ההוכחות, נשמעו סיכומי הצדדים בעל פה (להלן - "פרוטוקול דיון הוכחות"). להלן אביא עיקרי טענותיהן.

תמצית טענות התובעת בסיכומיה

11. לשיטת התובעת הנתבעת סרבנית תשלום אשר מתחמקת מתשלום חובותיה בגין הוצאות החזקת הרכוש המשותף וזאת אף על פי שהיא עושה שימוש ברכוש המשותף.

12. אסיפת הדיירים וההחלטה להעלות את דמי הוועד בוצעו כדין ואף צורפה לתביעה זו ההזמנה לאסיפה ופרוטוקול האסיפה. מר כהן, נציג הנתבעת נכח באסיפת הדיירים ואף הצביע נגד ההחלטה, כך שקולה של הנתבעת נשמע. למרות נוכחותה של הנתבעת באסיפה היא מסרבת לשלם את דמי הוועד שנקבעו ומשלמת לפי חצי שקל למטר בלבד.

13. אשר לטענת הנתבעת שהחלטת האסיפה לא חלה עליה מפני שהנכס שבבעלותה הוא מרתף ולא משרד או חנות בתוך הבניין, היא טענה מטעה וחסרת תום לב וזאת מפני שבמשך כל השנים שבהן נערכו אספות דיירים, מעולם לא עלתה טענה זו מצד הנתבעת.

14. לגבי טענת הנתבעת בקשר עם צינור הביוב, בהליך קודם שהתנהל בין הצדדים, חויבה הנתבעת לשלם את חלקה בתיקון הצינור ורק לאחר מכן היה על התובעת לתקן את הצינור. משלא פעלה הנתבעת בהתאם לכך, אין לה להלין אלא על עצמה. מה עוד שלנתבעת יש אינטרס שהצינור לא יתוקן, לנוכח טענתה כי ניתנת לה הנחה משמעותית בארנונה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/722/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

15. טענת הנתבעת בקשר עם התקנון המוסכם נטענה רק בסיכומיה, ומשכך מהווה הרחבת חזית אסורה.

תמצית טענות הנתבעת בסיכומיה

16. לטענת הנתבעת, ההחלטה שהתקבלה באסיפה מנוגדת לתקנון המוסכם, אשר קובע כי שיעור השתתפות בעלי הדירות בבית המשותף בהוצאות החזקת הרכוש המשותף, יהיה לפי סעיף 58 לחוק המקרקעין ולא לפי כל יחס אחר. כך שהחלטת התובעת להעמיד את דמי הועד על סך של 8 ₪ למ"ר למשרדים שבתוך הבניין, ו-4 ₪ למ"ר לחנויות שמחוץ או מסביב הבניין, מנוגדת להוראות תקנון הבית המשותף.

17. אסיפת הדיירים בוצעה שלא כדין, לא כל משתתפי האסיפה הם בעלי הדירות, חלקם שוכרים, חלקם בני משפחה. נוסף על כך, בסעיף 3 לפרוטוקול האסיפה נאמר שנציג הוועד (שמוליק לרמן) ירד לנכס הנתבעת עם מנהל הנתבעת לסקירת השטח וסוכם כי יחליטו בעתיד מהו סכום דמי הוועד החדשים המקובלים על הצדדים, לטענת הנתבעת עד היום כלל לא עלה להצבעה החישוב בעניינה, וזאת בניגוד למה שסוכם.

18. השימוש שנעשה בנכס הנתבעת הוא חלקי, בשל ליקוי בצינור הביוב של הבית המשותף, הגורם לבעיות חוזרות ונשנות, דבר המונע מהנתבעת להשתמש במלוא הנכס שבבעלותה; מטעם זה, עיריית כפר סבא מחייבת את הנתבעת בארנונה מופחתת, לפי חישוב של 171 מ"ר בלבד, ובדומה, נדרש אף לצורך החיוב בדמי ועד לבחון את השטח לפי אופיו ומצבו בפועל ולא רק על בסיס גודלו הרשום.

19. החלטת התובעת התקבלה ממניעים אישיים - מדובר בסכסוך אישי, נוכחותה של הנתבעת בבניין לא מתאימה ליו"ר הוועד, מר הרכבי. במשך עשר שנים התובעת לא מצאה לנכון ולו פעם אחת לנסות להגיע לפתרון עם הנתבעת. תעריף של 8 ₪ למ"ר הוא מוגזם בכל קנה מידה, לטענת הנתבעת שטחה גדול פי עשרות מונים מיתר השטחים, דבר שמביא לחיוב הנתבעת בסכום המכסה 15 משרדים בבניין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/722/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

דיון והכרעה

החלטת האסיפה הכללית לפיה יש לבצע הבחנה בדמי הועד בין משרדים/חנויות שבתוך הבניין לבין משרדים/חנויות שמחוץ לבניין, היא החלטה המנוגדת לתקנון המוסכם, ומשכך דינה להתבטל

20. אני מוצא להקדים סקירה נורמטיבית, על אודות מעמדו של התקנון המוסכם, שיהיה בה כדי להקל על הבנת הטיעונים; ומעבר לכך בהתוויות שיוסקו ממנה יהא למקד את ההכרעה בטיעונים הרלוונטיים ולצמצם את היריעה.

21. סעיף 61 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן-"חוק המקרקעין") קובע כי: "בית משותף יתנהל על פי תקנון המסדיר את היחסים שבין בעלי הדירות ואת זכויותיהם וחובותיהם בקשר לבית המשותף."

22. סעיף 62(א) לחוק המקרקעין, מגדיר כיצד רשאים בעלי הדירות לערוך או לשנות את התקנון המוסכם:

"בעלי הדירות רשאים לערוך תקנון ולשנות את הוראותיו ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, אולם אין לקבוע או לשנות בתקנון זכויות של בעלי דירות או להטיל עליהם חובות או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בחוק זה אלא בהסכמתם, ואין לקבוע הצמדה של חלק מסויים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות".

כידוע, מסמכי הבית המשותף, מהווים הוכחה חותכת לתוכנם, שכן תכלית הרישום היא ליצור אמון ציבורי במרשם ובאפשרות להסתמך עליו כמרשם סופי, בלעדי ומוחלט. [סעיף 125 (א) לחוק המקרקעין; ע"א 1445/11 אברהם מרטינז נ' איתן רילוב, בפסקה 20 (נבו 25.11.2012) ע"א 1559/93 שושנה צימבלר נ' רבקה תורג'מן נז(5) 49 (2003)].

23. עיון במסמכי הרישום מעלה כי לבית המשותף תקנון מוסכם. בהתאם לפסיקה תקנון מוסכם של בית משותף הוא הסכם בין בעלי הדירות לבין עצמם, ומשנרשם



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/722/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפנקס הבתים המשותפים ניתן לו מעמד קנייני [רע"א 3463/11 עזבון המנוח אהרונ
שלמה ואח' נ' עופר מרכזים בע"מ (נבו 16.01.2013)].

24. מטרת התקנון המוסכם היא להסדיר את היחסים בין בעלי הדירות ואת זכויותיהם וחובותיהם בקשר לבית המשותף (סעיף 61 לחוק המקרקעין). עוד יש לזכור כי משנרשם תקנון מוסכם, כוחו יפה לכל בעלי הדירות בבית המשותף, וגם אלו, שנעשו בעלי דירות לאחר מכן (סעיף 62(ג) לחוק המקרקעין); (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 514/20 ע.י.ר. קרן - השפע נדל"ן בע"מ נ' יעקובי עציון, בפסקאות 74-77 והאסמכתאות שם (נבו 10.08.2021); עש"א (מחוזי מרכז) 3210-05-21 אלי רוני ואבי יוזמה ופתוח בע"מ נ' מורן טכנולוגיות ניקוי בע"מ, בפסקה 24 (נבו 08.10.2021).

25. סעיף 58(א) לחוק המקרקעין קובע:

"בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנהגה, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר; לענין זה, "החזקה תקינה" – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות".

(ההדגשה אינה במקור, מ"פ)

26. כך שיש לנהוג בהתאם לתקנון המוסכם. באין תקנון מוסכם, ברירת המחדל היא הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין. לכן, די במקרה בו אחד מבעלי היחידות אינו מסכים לחלוקת תשלום הוצאות החזקת הרכוש המשותף באופן שונה מזה שנקבע בחוק המקרקעין או בתקנון הבית המשותף, או חוזר בו מהסכמה שניתנה על ידו קודם לכן, כדי לבצע את החישוב בהתאם לחוק או לתקנון המוסכם, גם אם התקבלה החלטה שונה או היה קיים נוהג שונה בבית המשותף [ראו עש"א (מחוזי חי') 10493-07-11 אייל מנחם נכסים בע"מ נ' נציגות הבית המשותף, ברח' המגינים 53, חיפה, פסקה 12 (נבו 24.10.2011)].



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/722/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

27. ובמיושם לענייננו - סעיף 2 לתקנון המוסכם קובע את שיעור החלקים של כל אחד מבעלי הדירות ברכוש המשותף, כאשר החלק הרלבנטי לענייננו קובע כך:

"(2) בהתאם לאמור בסעיף 57 לחוק אנו קובעים כי:

...

**(ב) שיעור החלקים ברכוש המשותף הצמוד לדירות יהיה כדלהלן:
דירה מספר חלקת משנה 119/1
30/155**

".....

28. סעיף 3 לתקנון המוסכם קובע כך:

"(3) בעלי הדירות קובעים בזאת כי שיעור השתתפותם בהוצאות על פי סעיף 58 לחוק יהיה שיעור החלקים ברכוש המשותף."

29. כלומר, סעיף 3 לתקנון המוסכם קובע באופן מפורש כי יש לחשב את דמי הוצאות החזקת הרכוש המשותף, לפי שיעור החלקים ברכוש המשותף, בהתאם לסעיף 58 לחוק המקרקעין, ולא לפי מנגנון אחר.

30. לפיכך, ההבחנה שעשתה התובעת, לפיה משרדים וחנויות שבתוך הבניין בבית המשותף, ישלמו באופן שונה ממשרדים וחנויות שממוקמים מחוץ לבניין בבית המשותף, אינה עומדת בקנה אחד עם הוראות התקנון המוסכם ועם סעיף 58 לחוק המקרקעין, וכל עוד לא שונה התקנון המוסכם, שניתן לו כאמור מעמד קנייני מחייב משעה שנרשם, אין הבחנה זו שבצעה התובעת, יכולה לעמוד, ומשכך ממילא תוצאות הצבעת אסיפה הדיירים, אינן יכולות לחייב את הנתבעת, אלא יש לחשב את הוצאות החזקת הרכוש המשותף בגין חבה הנתבעת, לפי חלקה היחסי ברכוש המשותף, קרי 30/155, בהתאם למנגנון שבסעיף 58 (א) לחוק המקרקעין.

31. לא נעלמה מעיני טענת התובעת, לפיה טענת הנתבעת בקשר עם התקנון המוסכם, היא הרחבת חזית. אלא שלא מצאתי לקבל טענה זו. התובעת עצמה, במסגרת כתב התביעה, הפנתה לתקנון המוסכם (סעיף 6 לכתב התביעה) ואף צירפה אותו כנספח לכתבי טענותיה (נספח ב' לכתב התביעה ונספח ב' לתצהיר התובעת). משכך טענת הנתבעת בסיכומיה, בקשר עם התקנון המוסכם, נובעת מהנתונים העובדתיים והמשפטיים הפרושים לפני הצדדים ולפני הערכאה הדיונית, ולכן אין היא בגדר



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/722/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הרחבת חזית [רע"א 3446/14 יצחק שלום נ' ליעד שטרצר, בפסקה 13
והאסמכתאות שם (נבו 11.08.2014)].

אסיפת הדיירים לא התקיימה כדין

32. מבחינת למעלה מהצורך, ואף על פי שמסקנתי היא שאופן החישוב צריך להיות לפי התקנון המוסכם (כל עוד לא תוקן ונרשם תיקונו במרשם), אתייחס גם לטענת הנתבעת לפיה אסיפת בעלי הדירות מתאריך 29.12.2019 במסגרתה נקבעה חלוקה שונה בין נכסים שבתוך הבניין (תשלום לפי 8 למ"ר) לבין נכסים שמחוץ לבית המשותף (תשלום לפי 4 למ"ר), התקיימה בניגוד לדין.

33. כדי לענות על השאלה האם אסיפת הדיירים התקיימה כדין, ומשהתקנון המוסכם של הבית המשותף שותק בקשר לכך, יש להידרש להוראות התקנון המצוי (להלן – "התקנון המצוי") הקבוע בתוספת הראשונה לחוק המקרקעין, קרי, הוראות סעיפים 7-15 לתקנון המצוי.

34. בהתאם לסעיף 7(א) לתקנון המצוי "הודעה על מועד קיומה של אסיפה כללית ומקומה תימסר לבעלי כל הדירות ארבעה ימים לפחות לפני המועד". בהתאם לנספח ח' שצורף לתצהיר התובעת - ההודעה על אסיפת הדיירים ניתנה בתאריך 15.12.2019 ובתאריך 29.12.2019 התקיימה אסיפת הדיירים, קרי, מועד קיומה של אסיפת הדיירים התקיים בהתאם להוראות סעיף 7(א) לתקנון המצוי.

35. שונים הם פני הדברים בכל הקשור למשתתפים בהצבעה - בהתאם לסעיף 8(א) לתקנון המצוי: "רואים אסיפה כללית כחוקית אם הודעה על קיומה נמסרה כאמור בסעיף 7 והשתתפו בה בעליהן של מחצית הדירות לפחות, בעצמם או על ידי באי-כוח".

36. סעיף 14(ב) לתקנון המצוי קובע "בא-כוח שנתמנה לייצג בעל דירה באסיפה כללית יביא לפני הנציגות, סמוך לפתיחת האסיפה, כתב מינוי חתום בידי בעל הדירה שמינה אותו".



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/722/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

37. כעולה מפרוטוקול האסיפה (נספח ד' לתצהיר התובעת), היא החלה בשעה 11:00 בנוכחות שבעה בעלי דירות בלבד, כאשר לגבי שישה בעלי דירות נוספים נרשם כי הם מיופיי כוח של בעלי דירות אחרים. עוד עולה מפרוטוקול האסיפה, כי בשעה 11:30 הצטרפו שני גורמים נוספים, שאחד מהם הוא שוכר שלגביו, לא צוין בפרוטוקול אם היה בידו ייפוי כוח שמתיר לו להשתתף בה.

38. אי אפשר להתעלם מהעובדה שחרף טענות הנתבעת בעניין זה, התובעת לא צירפה אסמכתאות לכך שיו"ר האסיפה, מר הרכבי, הוא אכן מיופה כוחם של ארבעה מבעלי הדירות בבית המשותף. מה עוד שטענת התובעת לפיה בשעת ההצבעה היה בידה את הרוב הדרוש, למצער בהתאם לסעיף 8(ב) לתקנון המצוי לא הוכחה.

39. לכך יש להוסיף כי בעדותו של מר הרכבי (ראו עמוד 3, שורות 32-36 וכמו כן עמוד 4, שורות 1-21 לפרוטוקול) כשנשאל האם כל הנוכחים שהגיעו לאסיפת הדיירים שאינם רשומים בנסח כבעלי דירות, הציגו לו ייפוי כוח כחוק, ענה תשובות שאינן חד משמעיות כגון "אני מעריך שכן, אני לא זוכר, עברו בדיוק שנתיים". (עמוד 4, שורה 21 לפרוטוקול). כשיוזכר כי בבית המשותף, רשומות 38 דירות.

40. כידוע, הימנעות בעל דין מהבאת ראיה רלוונטית האמורה לשמש לטובתו, מובילה ככלל למסקנה כי אילו הובאה היתה פועלת נגדו [ע"א 465/88 **הבנק למימון ולסחר בע"מ נ' מתתיהו**, פ"ד מה(4) 651 (1991); ע"א 8294/14 **רוני גנגינה ואח' נ' פקיד שומה פתח תקווה**, בפסקה 24 והאסמכתאות שם (נבו 20.3.2018), הלכה זו מקבלת משנה תוקף, כאשר נטל ההוכחה חל על התובעת, שכן חל עליה הכלל לפיו המוציא מחברו עליו הראייה, ולכן בעל דין הנושא בנטל השכנוע בנוגע לתביעתו, לא יכול, ככלל, להרים נטל זה על ידי מוצא פיו מעל דוכן העדים: עליו להוסיף לעדותו ראיה מסייעת [ראו והשוו ע"א 765/18 **חיון נ' חיון**, פסקה 33 (נבו 1.5.2019)].

41. לפני סיום חלק זה אציין כי במסגרת פסק דין שניתן בהליך קודם שהתנהל בין הצדדים (6/311/14) **נציגות הבית המשותף מרח' תל חי 40 כפר סבא נ' שלום כהן ואח'** (22.6.2016) (נספח ג' לתצהירי הנתבעת), נקבע על ידי כב' המפקחת על רישום מקרקעין (כתוארה אז), טלי להב כך: "7. לא זו אף זו כינוסה של אסיפה כללית שיש בה החלטה אופרטיבית כלשהי, לרבות החלטה על שינוי שיעור החיוב החודשי, בוודאי במקום שיש בו נגזרות של מאות שקלים, צריכה להיעשות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/722/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בהתאם להוראות התקנון המצוי, קרי, הוראות תקנות 15-7. במקרה דנן המניין באסיפה כפי שנרשם ע"י היו"ר הרכבי, כמו גם זהותו של יו"ר האסיפה לא הוכחה במסגרת ההליך השיפוטי וממילא לא ניתן להורות בשלב הזה על חיובו של בעל זכויות באלפי שקלים תוספת."

42. בסעיף 9 לפסק הדין, ניתנו לתובעת הוראות אופרטיביות, שדומה כי לא הופנמו על ידה עד תום: "לפיכך, ככל שמבקשת נציגות הבית להעמיד חיוב שונה מזה שחוייב בעבר, עליה לפעול לכינוסה של אסיפה כללית עפ"י המתווה הקבוע בהוראות התקנון המצוי... חיוב בעלי דירה בתשלומים ייעשה כאמור בסעיף 58 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969. שיעור החיוב יועלה במסגרת האסיפה הכללית וייתמך בדו"ח הכנסות והוצאות לשנה החולפת."

43. לפיכך, התובעת לא עמדה בנטל המוטל עליה להוכיח כי ההחלטות שהתקבלו במסגרת האסיפה הכללית עמדו בתנאי הדין, ומשכך תוצאות האסיפה דינן להתבטל ביחס לנתבעת [ראו והשוו ע"א (מחוזי חיפה) 1688/00 נציגות הדיירים במצפה ורדיה נ' בלהה (בילי) ברוך ואח', בפסקה 20 (נבו, 4.3.2002)].

שטח נכס הנתבעת לעניין תשלומי החזקת הרכוש המשותף הוא השטח הרשום בתקנון המוסכם, ואין כל משמעות לכך שהנתבעת אינה מנצלת את מלוא השטח או שהשטח המחושב לצורכי ארנונה, הוא שטח שונה

44. לטענת הנתבעת היא אינה מנצלת 100% משטחה וזאת מפני שצינור הביוב של הבניין עובר בשטחה וגורם לבעיות חוזרות. מסיבות אלה טוענת הנתבעת שיש לחייבה רק על השטח שמנוצל בפועל וזאת בדומה להסדר שאליו הגיע עם העירייה אשר מחייבת את הנתבעת בארנונה על שטח של 171 מ"ר בלבד.

45. שני הצדדים הפנו להליך קודם שהתנהל בין הצדדים (הליך 149/2017), במסגרתו הוחלט כי נציגות הבית המשותף (התובעת) צריכה לתקן את ליקויי הצנרת ובכפוף לתשלום חלקה של הנתבעת בהוצאות אלו שיועבר לידי התובעת קודם לביצוע התיקון (נספח ט' לתצהירי הנתבעת).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/722/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

46. בתצהיר עדותו הראשית (מטעם הנתבעת), מר כהן טען ש"הנציגות לא עשתה דבר וחצי דבר על מנת למלא את החלטת המפקחת הנכבדה".

מנגד, בתצהיר עדותו הראשית (מטעם התובעת), מר הרכבי טען ש"אני דיברתי עם נציג הנתבעת מספר פעמים בנושא, והצעת המחיר אף צורפה לתצהירי שהוגש בהליך הקודם (ראו נספח י'), ולמרות זאת הנתבעת לא העבירה את חלקה לצורך התיקון, ולמעשה התעלמה מזה כליל".

47. אלא שלאחר שבחנתי את טענות הצדדים, הגעתי לכדי מסקנה כי על הנתבעת לשלם את דמי החזקת הרכוש המשותף, בהתאם לשיעור חלקיה ברכוש המשותף, כפי שהוא מופיע בסעיף 2 לתקנון המוסכם, קרי 30/155 ולא לפי שיעור אחר, לרבות לא לפי שטח הארנונה, ונושא תיקון צינור הביוב, אינו משנה לנושא חיוב תשלום הוצאות החזקת הרכוש המשותף.

48. כידוע, שיעור ההשתתפות בהוצאות ההחזקה והניהול של הרכוש המשותף אינו נגזר באופן ישיר מכמות ההנאה שאותה מפיק בעל דירה מדירתו [ע"א (מחוזי תל אביב-יפו) 2876/00 נציגות הבית המשותף (בעלי עסקים) נ' רבני (נבו, 30.12.02); 486/2017; (מפקח על רישום מקרקעין פ"ת) נתון ניהול ב.ס.ר 4 בע"מ נ' אי.בי. ש.ד. ניהול נכסים בע"מ (נבו 23.2.2020)].

49. כמו כן, כידוע, קמה חובה מוחלטת בת אכיפה, שאינה נתונה לשיקול דעתו של בעל הדירה, לשלם חלקו בהוצאות החזקה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף. תכליתה, להבטיח שלא תיפגע הקופה המשותפת, ובתוך כך לא יפגעו בעלי הדירות האחרים בבית המשותף המשלמים חלקם בהוצאות שנועדו להבטיח ניהולו התקין של הבית המשותף והחזקתו. אומנם מוטלת חובה על הנציגות לספק שירותים הנוגעים לרכוש המשותף, ומנגד מוטלת חובה עצמאית ונפרדת על בעל דירה, לשלם את ההוצאות הנדרשות לפי חלקו בהחזקת הרכוש המשותף. אולם, אין זיקה בין שתי חובות אלו, כך שכל אחת מהחובות, היא חובה עצמאית ונפרדת העומדת בפני עצמה, כך שאי-קיומה של האחת על ידי צד אחד לא מאפשרת לצד האחר שלא לקיים את חובתו הוא. [רע"א 294/87 שלום נ' נציגות הבית המשותף ברחוב בן יהודה 2 ירושלים (נבו 28.10.1987); ע"א (מחוזי תל אביב-יפו) 204/79 שמואל וייזר נ' נציגות הבית המשותף מרח' חן 14 פתח-תקוה, תשמד (1) 498 (1979); עש"א (מחוזי ת"א) 34810-10-18 נתנאל רבין נ' נציגות הבית ברח' רמז 35 תל אביב,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/722/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפסקה 10 (נבו 15.04.2019); עש"א (מחוזי ת"א) 60770-06-20 **אילן קירשנבאום נ' אביב ניהול ואחזקת מבנים (א.נ.ו.מ) בע"מ** בפסקה 22 (נבו 17.01.2021) (להלן- **"פסק דין קירשנבאום"**).

50. לפיכך, אין זה כלל רלבנטי, מהי הסיבה שהנתבעת לא משתמשת בכל שטחה, והאם היעדר השימוש בשטח נובע ממחדלה שלה, או ממחדלה של התובעת או כל גורם אחר.

51. לכך יש להוסיף כי לא נעלם ממני, שבהליך קודם שהתנהל אף הוא בין הצדדים (הליך מספר 149/2017, נספח ב' לכתב ההגנה) הייתה התייחסות ישירה לעניין זה, ואף צוין בפסק הדין כך: **"הפחתת חלקה של חברת כהן בהוצאה זו ביחס לשטח של 131 מ"ר בנכס, אשר לשיטתה לא שימשה בשל נזקי רטיבות, נעשתה שלא כדין ואין בידי להתירה"** (סעיף 46 לפסק הדין). כך שנראה שאף הנתבעת לא הפנימה את תוצאות פסק הדין.

52. לא נעלמה ממני טענת הנתבעת לפיה השטח שבבעלותה הוא מחסן ולא חנות. אלא שטענה זו אינה רלבנטית. לצורך חישוב החיוב בהוצאות החזקת הרכוש המשותף, לא משנה מהו הכינוי שהוענק לדירה, כיצד היא מכונה במסמכים שונים וללבוש שעטו עליה [ראו והשוו ע"א 5025/03 **מנהל מיסוי מקרקעין איזור תל אביב נ' אורלי חברה לבנין ופיתוח בע"מ** (נבו 16.08.2006)], יהיה זה מחסן, מרתף, חנות, יחידה, דירה או כל כינוי אחר. כפי שכתבתי בעניין (המפקח על המקרקעין פתח תקווה) 280/21 **נציגות הבית המשותף ברחוב מאיר שפיה 4 פתח תקווה נ' עטר כץ סלה** (נבו 12.01.2022), משמעות הגדרת המונח "דירה" בחוק המקרקעין, רחבה הרבה יותר מזו שהיא בלשון בני אדם, ודי בכך שיהיה מדובר ביחידה רישומית נפרדת, לצורך חיובה בהחזקת הרכוש המשותף (ראו גם ע"א 1781/13 **פרידמן חכשורי חברה להנדסה ולבניה בע"מ נ' כהן מלי ו-246 אח'** (נבו 15.07.2015)).

53. טענת הנתבעת, לפיה מחד גיסא יש לבטל את החלטת האסיפה הכללית, לאור סעיף 3 לתקנון המוסכם, אך מאידך גיסא, אין לחייבה במלוא הוצאות החזקת הרכוש זאת על-אף חלקיה ברכוש המשותף כפי שנקבעו בסעיף 2 לתקנון המוסכם, יש בהן משום דבר והיפוכו שאינו אפשרי. טענה הנתבעת מזכירה את הדברים שנאמרו על ידי כב' השופט רובינשטיין בעניין ע"א 8301/04 **פקיד השומה למפעלים גדולים נ' פי גלילות** (נבו 28.10.2007) **"והריהי איפוא כאותו אדם הבא לשכור דירה ברחוב הירקון**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/722/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בתל-אביב ושואל את המשכיר, היש בדירה משב רוח בקיץ מהים? המשכיר אומר, בודאי, הנה הבית והנה הים, ואז שואל השוכר, היש טחב בחורף מהים? והמשכיר משיב: חלילה, איפה הבית ואיפה הים? כך, אוחזת המערערת בחבל בשני קצותיו כאמור, וטוענת דבר והיפוכו במקומות שונים... אם נרצה, לפנינו השתק שיפוטי ככל משפטו וחוקתו"

54. לפני סיום אציין כי לא נעלמה מעיניי טענת התובעת, לפיה הנתבעת חבה כספים גם לשנת 2021, שלא נתבעו במסגרת התביעה שהוגשה בסוף שנת 2020 (סעיפים 19 ו-43 לתצהיר התובעת) אלא שבהתאם לפסיקה המנחה, לא ניתן לחייב בעל דירה בגין חובות שנוצרו לחובתו בתקופה שלאחר הגשת כתב התביעה (**פסק דין קירשנבאום** לעיל, בפסקה 23). עם זאת, מצופה מהצדדים כי כלל התשלומים הדרושים להחזקתו השוטפת והתקינה של הרכוש המשותף, גם ביחס לתקופה המאוחרת לתקופת התביעה, ישולמו על פי הוראת התקנון המוסכם, ובהתאם להוראות סעיף 58(א) לחוק המקרקעין.

55. יובהר כי האסיפה הכללית מקרב בעלי הדירות רשאית לעדכן את גובה התשלום הנדרש מבעלי הדירות, בתנאי שההחלטה תתקבל במסגרת אסיפה שכונסה כדין בהתאם להוראות התקנון המצוי ובהתאם להוראות התקנון המוסכם. כמו כן, יובהר כי שמורה לבעלי הדירות האפשרות לשנות את התקנון המוסכם וזאת בהתאם להוראות חוק המקרקעין.

56. לאור זאת, טענת הנתבעת לפיה עליה לשלם את הוצאות החזקת הרכוש המשותף, באופן שונה משטחה הרשום, נדחית.

סוף דבר

57. הנתבעת תשלם את חלקה בהוצאות החזקת הרכוש המשותף בבית המשותף, בגין החודשים ינואר - נובמבר לשנת 2020 (להלן-**"תקופת התביעה"**), לפי חלקה היחסי של הנתבעת ברכוש המשותף, כפי שהוא מופיע בסעיף 2 לתקנון המוסכם, קרי - 30/155.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/722/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

58. על התובעת להציג לנתבעת בתוך שלושים ימים ממועד פסק הדין את דוח ההכנסות וההוצאות של שנת 2020, בצירוף תחשיב חוב הנתבעת שיחושב כאמור לסעיף 57 לעיל.

59. התשלום לתקופת התביעה יבוצע על ידי הנתבעת בתוך 14 ימים מהמועד שבו הומצא לה על ידי התובעת דו"ח ההכנסות וההוצאות לשנת 2020 והתחשיב, כאמור לעיל. מתשלום זה יקוזז התשלום שכבר שולם על ידי הנתבעת בסך של 1,812 ₪. ככל שהתשלום לא יתבצע על ידי הנתבעת במועד זה, יישא התשלום הפרשי ריבית והצמדה כדין, ממועד פסק הדין, ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

הוצאות ההליך:

60. אשר להוצאות ההליך, לאחר שנתתי דעתי למכלול נסיבות העניין, לרבות לעובדה שלא קבלתי את מלוא טענות התובעת או את מלוא טענות הנתבעת [ע"א 7627/20 אייזלר החברה לניהול בע"מ נ' תפן מדיקל בע"מ, בפסקה 7 (נבו 24.02.2022)], נכון יהיה שכל צד יישא בהוצאותיו.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לבאי כוח הצדדים / לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה. ניתן היום, י"ט אדר ב תשפ"ב, 22 מרץ 2022, בהעדר הצדדים.

מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקוה